Wolters Kluwer | LEGGI D'ITALIA Legale

Cass. civ. Sez. VI - 5, Sent., (ud. 28/11/2012) 11-12-2012, n. 22675

IMPOSTE E TASSE IN GENERE

Contenzioso tributario

PROCEDIMENTO CIVILE

Appello

Ricorso per cassazione

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICALA Mario - Presidente -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21616-2010 proposto da:
G.C. (OMISSIS), in qualità di titolare della cessata ditta "Adriatica Pulizie & Servizi di Guardalupi Carlo", elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CALAMATTA 16, presso lo studio dell'avvocato DI DOMENICA Daniela, rappresentato e difeso dall'avvocato DI SALVO MAURIZIO giusta procura alle liti per atto Notaio Grazia Buta di Penne del 26/10/2012, rep. n. 13776 allegata in atti;
- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -

avverso la sentenza n. 78/10/2010 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di L'AQUILA SEZIONE DISTACCATA di PESCARA dell'11/03/2010, depositata il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2012 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO;
udito l'Avvocato Di Salvo Maurizio difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;
udito l'Avvocato Maddolo Alessandro difensore della ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.
Il 9.9.2010 è stato notificato all'Agenzia delle Entrate un ricorso di G.C. per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 18.03.2010), che ha respinto l'appello proposto dallo stesso G. contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pescara n. 192/03/2008, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento per IRPEF-IVA-IRAP relative agli anni 2002-2003 per causa della tardiva costituzione in giudizio da parte del ricorrente.
L'Agenzia intimata si è costituita con controricorso.
La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 28.11.2012, in cui il PG ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
2. I fatti di causa.
La menzionata cartella esattoriale recava notifica dell'iscrizione a ruolo di imposte relative agli anni 2002-2003, a seguito di controllo automatizzato delle relative dichiarazioni, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis ed D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 54 bis.
Il giudice di primo grado aveva dichiarato inammissibile il ricorso, "visto il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22", e cioè perchè la costituzione in giudizio da parte del contribuente era avvenuta oltre il trentesimo giorno dalla data di proposizione del ricorso.
L'appello interposto dalla parte contribuente avanti alla CTR di L'Aquila è stato disatteso, con conferma della ratto della decisione gravata.
3. La motivazione della sentenza impugnata.
La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata sulla base del rilievo che questa Corte di Cassazione - nella sua sentenza n. 20227/2004 - ha pronunciato in conformità alla tesi di parte pubblica, tesi secondo cui, nell'ipotesi in cui il ricorso sia notificato per posta, il deposito del medesimo ai fini della costituzione in giudizio deve avvenire entro trenta giorni dalla data della spedizione postale e non dalla data della ricezione della spedizione postale medesima, giacchè detto deposito è sottratto alla regola del D.Lgs.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, seconda parte norma applicabile, invece, alla notifica del ricorso tramite ufficiale giudiziario.
Sulla scorta di queste considerazioni - dunque - la adita CTR ha respinto l'appello della parte contribuente, perciò implicitamente dando atto che - ove il computo del termine di avvenuto deposito del ricorso avesse potuto farsi a decorrere dalla data della ricezione della notifica postale e non dalla data della spedizione, la costituzione avrebbe dovuto considerarsi rispettosa del termine di giorni 30 fissato nella legge.
4. Il ricorso per cassazione.
Il ricorso per cassazione proposto dal G. è sostenuto con due motivi d'impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite in cifra superiore ad Euro 52.000,00 ed inferiore ad Euro 260.000,00 - con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, con ogni consequenziale pronuncia anche in ordine alle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Il primo motivo d'impugnazione.
Il primo motivo d'impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1.
Con l'anzidetto motivo (da intendersi proposto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) la parte ricorrente prospetta che il giudice del merito abbia violato la disciplina del menzionato art. 22 allorchè ha omesso di considerare che nel nostro sistema processuale la notificazione si perfeziona sempre nel momento in cui l'atto da notificare è ricevuto (occorrendo che la conoscenza dell'atto notificato sia effettiva e non convenzionale), sicchè la lettura sistematica delle disposizioni di legge contenuta nel D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 20 e 22 consente di dedurre che la "fictio" secondo cui le notificazioni a mezzo posta "si considerano effettuale" al momento della spedizione e non a quello della ricezione riveste carattere eccezionale, non suscettibile di estensione o analogia, e perciò è prevista ai soli fini di evitare al contribuente decadenze incolpevoli derivanti dal disservizio postale, mentre i termini per i quali il perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale decorrono comunque dalla data in cui fatto è ricevuto, siccome è chiaramente precisato nell'art. 16, comma 5 dianzi citato.
La doglianza è fondata e da condividersi.
Il quadro normativo del rito tributano qui rilevante, ai fini della soluzione della controversia tra le parti, può essere sintetizzato nei termini che seguono:
a) "Le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c., e segg...." (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5);
b) "Le notificazioni possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento..." (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3);
c) "Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20, comma 1);
d) "Qualunque ... notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 5, n. 1), e, in particolare;
e) quando la spedizione del ricorso sia fatta a mezzo posta, "il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione..." (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, comma 2, n. 2);
1) "Il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso, a pena di inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso... spedito per posta, con fotocopia della ricevuta, di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale" (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 1);
g) "i termini che hanno inizio dalla notificazione...decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" (D.Lgs. 31 dicembre 1992. n. 546, art. 16, comma 5).
L'interpretazione sistematica di siffatto quadro normativo ha dato adito, nella giurisprudenza di questa Corte, a due divergenti soluzioni, la prima della quali sostenuta da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20262 del 2004 e da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14246 del 2007 ("Nel processo tributano, mentre il deposito in cancelleria del ricorso notificato a mezzo ufficiale giudiziario deve avvenire entro 30 giorni da quello in cui l'atto è stato ricevuto dal destinatario, nel caso di ricorso notificato a mezzo del servizio postale il suddetto termine decorre dal giorno di spedizione, e non da quello di ricezione"); la seconda delle quali è sostenuta da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12185 del 2008 e da Cass. Sez. 5, Sentenza n. 9173 del 21/04/2011 ("In tema di contenzioso tributario, ai fini della costituzione in giudizio del ricorrente, il ricorso direttamente notificato con raccomandata a mezzo del servizio postale deve essere depositato nella segreteria della Commissione tributaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla ricezione da parte del destinatario e non dalla spedizione da parte del ricorrente").
Pacifico tra le parti (per implicito, ed attesa la suggestiva modalità di redazione della pronuncia qui impugnata) che la costituzione nel giudizio di primo grado del contribuente sarebbe da considerarsi tempestiva ove il termine a quo dovesse intendersi quello di ricezione della notifica dell'atto di ricorso (e perciò dato atto della rilevanza concreta della questio iuris qui sottoposta a giudizio), l'indirizzo giurisprudenziale che questa Corte ritiene più aderente alla lettera ed alla norma delle menzionate disposizioni normative è il secondo e più recente, sicchè a quest'ultimo va data continuità, in termini tali che possa considerarsi jus receptum.
L'argomento principale che ha indotto questa Corte a pronunciarsi in termini diametralmente contrari a quelli qui condivisi e - in sostanza - il fatto che il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22 preveda modalità di deposito del ricorso introduttivo del giudizio che presuppongono solo la spedizione del ricorso (onere di

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

deposito della copia del ricorso e della fotocopia della ricevuta di spedizione della raccomandata postale) e non la sua ricezione da parte del destinatario. La disciplina di queste formalità sarebbe peraltro anche coerente con il sistema della notificazione postale del ricorso tributario e con il principio di semplificazione de processo tributario, sicchè le speciali regole dettate dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sottraggano, ex art. 1, comma 2 dello stesso atto normativo, il processo tributario all'applicazione del corollario, dedotto per il processo civile dalla sentenza della Corte costituzionale 2 aprile 2004, n. 107, al principio della duplicità della perfezione del procedimento notificatorio", e lo sottraggono pure alla regola di cui al medesimo D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 5, secondo periodo, il quale dispone che i termini che hanno inizio dalla notificazione "decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto" regola che trova applicazione, fra l'altro, nel caso di deposito del ricorso notificato attraverso ufficiale giudiziario.

Senonchè, fa premio su questi argomenti il rilievo che il fatto che l'art. 22 menzioni, tra gli atti da depositare, la ricevuta di spedizione postale del ricorso e non l'avviso di ricevimento, significa soltanto che ciò è previsto per consentire al ricorrente di costituirsi in giudizio anche prima e indipendentemente dal recapito dell'atto al destinatario.

Dunque, per questo solo elemento del disposto normativo non si può arguire l'ulteriore conseguenza che il termine di giorni trenta ai fini della costituzione in giudizio sia da considerarsi decorrente, a pena d'inammissibilità, dalla data di spedizione del ricorso, anche perchè ciò implicherebbe l'irragionevole evenienza che il termine per costituirsi venga a scadere (per es., in ipotesi di peculiari disservizi dei recapiti postali) senza che neppure al ricorrente sia dato di conoscere l'esito effettivo della notifica postale.

D'altronde, non v'è motivo alcuno per supporsi che il legislatore abbia inteso distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale da quello della notificazione per il tramite dell'ufficiale giudiziario, così come deriverebbe dall'applicazione della regola qui osteggiata, dovendosi in tal modo differenziare i termini e rendere complesso e farraginoso un sistema che - per espressa voluntas legislatoris - avrebbe dovuto essere più agile di quello del processo civile.

Non può inoltre non valorizzarsi la lettera dell'art. 16, nella parte in cui stabilisce che "i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto": è - infatti - quest'ultima la disposizione che ha specifico rilievo ai fini della soluzione della questione qui controversa, appunto perchè il termine per la costituzione in giudizio della parte ricorrente "ha inizio dalla notificazione", sicchè esso non può che computarsi dalla data della ricezione dell'atto.

Appunto perchè il termine di trenta giorni fissato dall'art. 22 per la costituzione in giudizio del ricorrente ha inizio dalla proposizione, la quale ultima coincide con il procedimento di notificazione del ricorso stesso, il dies a quo di tale decorso non può che coincidere proprio con la data del recapito postale dell'atto al destinatario, così come - in ultima analisi - è previsto anche per il termine assegnato ai fini della la costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente (art. 23, comma 1). li l'argomento sistematico non può non essere dirimente ai fini che qui occupano.

Una differente soluzione della questione esegetica finirebbe per risultare disarmonica con la regola generale delle notificazione nel sistema processuale (applicabile indifferentemente dalle modalità, se a mezzo di servizio postale o a mezzo di ufficiale giudiziario) secondo cui la notificazione si perfeziona sempre nel momento in cui l'atto da notificare è ricevuto, essendo indiscutibile quanto ha già posto in evidenza questa Corte nella sentenza n. 12185/2008 e cioè che quando nel processo si richiede, per la produzione di determinati effetti, la conoscenza di un atto da parte di uno o più soggetti, occorre, perchè gli effetti si producano, che la prevista conoscenza intervenga, e sia una conoscenza "effettiva" (non convenzionale), sia pure nella sua espressione "legale", ossia quella che si produce all'esito del procedimento del "notum tacere", appositamente preordinato per "costituire" in tempi brevi (e comunque prevedibili) la suddetta conoscenza e la prova certa di essa, nonchè del momento in cui è intervenuta".

E quindi, è solo in via di eccezione (non ulteriormente estensibile rispetto allo stretto ambito della espressa previsione) che può considerarsi dettata la regola (art. 16 più volte menzionato) secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale "si considera effettuata" al momento della spedizione e non a quello del ricevimento. E perciò detta regola non può che essere applicata con riguardo ai termini entro i quali il perfezionamento della notificazione stessa deve intervenire, al fine di evitare che un disservizio postale possa generare a carico del notificante una decadenza incolpevole.

Resta invece che, allorquando il fatto del perfezionamento della notificazione rappresenta il momento iniziale di un diverso procedimento, i termini di detto procedimento non possono che decorrere dalla data in cui l'atto è ricevuto, e ciò in ogni caso, senza che possa distinguersi il caso che la notificazione sia stata effettuata a mezzo del servizio postale.

Così convenendosi in ordine al significato delle disposizioni qui sottoposte all'esame, tornerebbe a risultare armonico il sistema dei procedimenti a carattere impugnatorio, tanto nel rito tributario come in quello civile, alla luce della regola generale dettata nel rito civile per l'appello (artt. 347 e 165 c.p.c. come interpretati da questa Corte; per tutte si vedano Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11783 del 21/05/2007; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10837 del 11/05/2007), e cioè la regola per cui il termine per la costituzione nel giudizio di appello decorre dal momento del perfezionamento della notificazione dell'atto di gravame nei confronti del destinatario e non dal momento della consegna di tale atto all'ufficiale giudiziario, che rileva, invece, solo ai fini della tempestività dell'impugnazione.

Ne consegue che - non essendosi il giudicante attenuto ai predetti principi - la pronuncia della CTR di L'Aquila deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione del medesimo organo giudiziario affinchè proceda all'esame dei motivi che sono stati considerati assorbiti per effetto della pronuncia sulla questione preliminare di rito, oltre alla regolazione delle spese di lite anche per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla CTR Abruzzo che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite relative a questo grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2012

Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati